

1502447-93.2021.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/09/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198391/2021 - 02º D.P. GUARUJA, 19189970 - 02º D.P. GUARUJA, 603/21/233 - 02º D.P. GUARUJA, 2198391 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502447-93.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502447-93.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198391/2021 - 02º D.P. GUARUJA, 19189970 - 02º D.P. GUARUJA, 603/21/233 - 02º D.P. GUARUJA, 2198391 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

ÉRICK ARAÚJO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual o Ministério Público ofereceu proposta de acordo de não persecução penal, prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal, em favor do indiciado ÉRICK ARAÚJO DE SOUZA.

A proposta foi aceita e homologada, conforme fls. 76/78.

O beneficiado comprovou o cumprimento das condições impostas, de modo que o

Ministério Público requereu a extinção da punibilidade (fls. 115).

É o relatório.

DECIDO.

Diante da manifestação do Ministério Público e cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ÉRICK ARAÚJO DE SOUZA, com fundamento no artigo 28-A, § 13 do Código de Processo Penal e artigo 379-B, §2º das NSCGJ.

Nos termos do § 12 do artigo 28-A do CPP, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de requisição judicial, para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos (inciso III do § 2º do citado artigo).

Oficie-se ao Banco do Brasil requisitando a transferência do valor integral depositado com acréscimo de juros e correção monetária porventura existentes em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPESP, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comunicando-se a este Juízo a transferência, no prazo de 10 dias.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comprovando-se a destruição nos autos.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA